

Механизм внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС по инициативе участников ВЭД

Опубликовано: 3 июня 2019 10:02

Последнее изменение: 12 апреля 2022 15:38

[Механизм внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС по инициативе участников ВЭД \(инфографика\)](#)

I Общие положения

Заинтересованное лицо – организация, предприятие, Ассоциация предприятий, их объединение, профессиональный союз и т.д. (далее – заявитель), – для внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС, установления или изменения ставок таможенных пошлин на товары может обратиться в подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (далее – Подкомиссия) или в ее секретариат (Минэкономразвития России), по адресу: Россия, г. Москва, Министерство экономического развития Российской Федерации, Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.

Подкомиссия является межведомственным коллегиальным органом, в состав которого входят представители ключевых министерств и служб уровнем не ниже директора департамента (Минэкономразвития России, Минюст России, МИД России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минсельхоз России, Минфин России, ФАС России, ФТС России).

В состав рабочей группы Подкомиссии (регулярного совещательного органа) входят представители федеральных органов исполнительной власти на уровне, в основном, начальника отдела.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Подкомиссии осуществляет Минэкономразвития России и Минпромторг России в соответствии со сферами их ведения.

Образец заявления и формы информационно-аналитических материалов, в соответствии с которыми представляются материалы для рассмотрения вопроса о внесении изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС прилагаются (также [размещены на официальном сайте Минэкономразвития России](#)).

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером заявителя и иметь печать заявителя.

В информационно-аналитических материалах, прилагаемых к заявлению, должны содержаться:

- предложение по внесению изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС (наименование товара, код ТН ВЭД ЕАЭС, предлагаемая детализация при необходимости выделения отдельной подсубпозиции в ТН ВЭД ЕАЭС для представленного товара, действующая и предлагаемая ставка таможенной пошлины), цель обращения;
- общая информация о заявителе и производимом им товаре;
- текущая статистика (по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС) за период, охватывающий год подачи заявления и, как минимум, три предшествующих года;
- финансово-экономические показатели;

- оценка бюджетных, социальных, экономических, технологических последствий в случае внесения предлагаемых изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС.

II Алгоритм возможного внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС по инициативе участников ВЭД:

1. Заявитель направляет заявление и информационно-аналитические материалы в Минэкономразвития России (секретариат Подкомиссии).
2. Минэкономразвития России направляет его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ) для подготовки официальных заключений.
3. Заинтересованные ФОИВ готовят официальные заключения и направляют их в Минэкономразвития России.

Управление товарной номенклатуры ФТС России:

- дает заключение о технической возможности детализации ТН ВЭД ЕАЭС;

- определяет возможность идентификации товара при таможенном администрировании по представленным критериям (при необходимости взаимодействует с Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением для уточнения возможности использования представленных критериев).

4. Минэкономразвития России готовит справку о состоянии вопроса (единый справочный документ, содержащий мнения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти) для заседания рабочей группы Подкомиссии.
5. После рассмотрения вопроса рабочей группой Подкомиссии вопрос выносится на рассмотрение на заседание Подкомиссии.
6. В случае отрицательного решения Подкомиссии Минэкономразвития России информирует об этом заявителя. Заявитель имеет право повторно обратиться в Подкомиссию, представив дополнительные материалы.
7. При положительном решении Подкомиссии Минэкономразвития России направляет предложение в Евразийскую экономическую комиссию (далее – ЕЭК) для его согласования со странами Евразийского экономического союза.
8. ЕЭК осуществляет рассылку поступившего предложения в страны Евразийского экономического союза для рассмотрения данного предложения на заседании Подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета по торговле ЕЭК (далее – Подкомитет).
9. После рассмотрения на заседании Подкомитета предложение выносится на заседание Коллегии ЕЭК.
10. В случае отрицательного решения Коллегии ЕЭК Минэкономразвития России информирует об этом заявителя.
11. В случае если рассматриваемый товар включен в Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК, после одобрения Коллегией ЕЭК окончательное решение принимается на заседании Совета ЕЭК.
12. По итогам заседания Коллегии (п. 9) или Совета ЕЭК (п. 11) решение вступает в силу, как правило, по истечении 30 дней с даты его официального опубликования на [сайте](#)

[Евразийской экономической комиссии](#). Решения, принимаемые в исключительных случаях, требующих оперативного реагирования, могут предусматривать иной срок вступления в силу, но не менее 10 календарных дней с даты их официального опубликования.